

SmartDrive 자동차보험

보통약관 및 지급보험금 산정 특별약관

01 FAULT 과실비율 반영	02 COVERAGE 담보·한도 적용	03 PAYMENT 지급금액 산정
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

중요: 본 문서는 실제 보험사의 약관이 아닙니다.

AI Agent·RAG·보험금 산정 실습을 위해 작성한 완전한 가상 약관입니다. 실제 보상 여부와 지급보험금은 가입 보험사의 최신 약관, 보험증권, 관련 법령 및 담당자의 심사 결과를 우선합니다.

가상 보험사	가상손해보험 주식회사 (Fictional General Insurance Co.)
상품명	SmartDrive 자동차보험 - Standard Plan
약관 버전	SD-AUTO-2026.07-SAMPLE
기준일	2026년 7월 24일
문서 목적	판례 + 법률 + 보험사 약관을 종합하는 AI Agent 실습용

TRAINING USE ONLY / NOT A REAL INSURANCE CONTRACT

Policy Summary

보험금 산정에 필요한 핵심 계약 조건

A. 가입 담보 및 보상한도

담보 코드	담보명	보상한도	핵심 조건
COV-01	대물배상 II	사고당 2 억원	피보험차량의 확정 과실비율만큼 상대방의 인정손해를 보상
COV-02	자기차량손해	차량가액 3,000 만원 한도	상대방 회수 가능액과 자기부담금을 제외한 금액을 보상
COV-03	대차·교통비	1 일 한도 × 최대 10 일	실제 대차 또는 대체교통비 증빙 필요
COV-04	견인비용	사고당 20 만원	사고 지점에서 최초 정비업체까지 1 회

B. 핵심 산정 변수

변수	정의	입력 예시
F_A	피보험차량 A 의 확정 과실비율	70%
F_B	상대차량 B 의 확정 과실비율	30%
D_A	피보험차량 A 의 인정 자기차량손해액	3,000,000 원
D_B	상대차량 B 의 인정 대물손해액	5,000,000 원
V_A	사고 직전 피보험차량 가액	20,000,000 원
R	대차·교통비 인정액	450,000 원

산정 전제

$F_A + F_B = 100$ 이어야 합니다. 과실비율이 범위로 제시된 경우 지급보험금도 최소·최대 범위로 계산합니다. 사고 사실 또는 담보 가입 여부가 불명확하면 최종 지급금액을 확정하지 않습니다.

C. 지급금액 산정 순서

STEP	검토 단계	주요 내용
1	사고 사실 확정	신호, 속도, 진행 방향, 충돌 부위, 음주·무면허, 증거 확인
2	과실비율 결정	판례·법률을 근거로 A:B 과실비율 또는 범위 산정
3	약관 적용	담보 가입 여부, 한도, 자기부담금, 면책·감액 사유 확인
4	지급금액 계산	대물배상, 자기차량손해, 부대비용을 각각 계산
5	검증·승인	출처, 산식, 증빙 누락 여부를 담당자가 최종 검토

General Provisions

제 1 장 총칙 및 과실비율 적용 원칙

제 1 조 (목적)

이 약관은 피보험자동차 사고로 발생한 재산상 손해에 대하여, 확정된 사고 사실·과실비율·가입 담보·보상한도·자기부담금을 종합하여 지급보험금을 산정하는 기준을 정합니다.

제 2 조 (용어의 정의)

이 약관에서 사용하는 주요 용어의 의미는 다음과 같습니다.

- “인정손해액”은 수리견적, 감정 결과 및 제출 증빙을 바탕으로 회사가 보상 대상으로 인정한 금액입니다.
- “확정 과실비율”은 당사자 합의, 분쟁조정 또는 법원 판단 등으로 확인된 비율을 말합니다.
- “잠정 과실비율”은 조사 중인 비율로서 지급보험금의 확정 기준으로 사용하지 않습니다.
- “차량가액”은 사고 직전 차량의 통상적인 시장가치로 회사가 인정한 금액입니다.
- “회수 가능액”은 상대방 또는 상대 보험사에 청구할 수 있는 금액입니다.

제 3 조 (과실비율의 적용)

대물배상에는 피보험차량의 과실비율을 적용하고, 자기차량손해에는 상대방에게 회수 가능한 금액과 자기부담금을 공제하는 방식으로 적용합니다.

- 과실비율이 A 70% : B 30%이면 $F_A=0.70$, $F_B=0.30$ 으로 계산합니다.
- 판례의 과실비율은 현재 사고와 사실관계가 동일하다고 확인된 경우에만 직접 적용할 수 있습니다.
- 유사점과 차이점이 혼재하면 단일값 대신 합리적인 범위로 표시할 수 있습니다.

과실비율 검증식

$$F_A + F_B = 100\%$$

- 합계가 100%가 아니면 보험금 계산을 중단합니다.
- 범위 계산 시 양측 최소·최대 비율도 서로 보완되어 100%가 되어야 합니다.

제 4 조 (담보와 과실비율의 우선순위)

판례와 법률은 과실비율 판단의 근거가 되며, 보험증권과 이 약관은 보상 가능한 항목·한도·공제액을 결정합니다. 과실비율만으로 보상 여부가 자동 확정되는 것은 아닙니다.

적용 원칙

판례·법률 → 과실비율 판단 / 보험증권·약관 → 지급 가능 항목과 금액 결정. 두 단계는 분리하여 검토해야 합니다.

Property Damage Liability

제 2 장 대물배상 II

제 5 조 (보상하는 손해)

피보험자가 피보험자동차의 운행으로 타인의 차량 또는 재물에 손해를 입혀 법률상 배상책임을 부담하는 경우, 회사는 보험증권에 기재된 한도 내에서 보험금을 지급합니다.

제 6 조 (인정손해액의 범위)

대물배상의 인정손해액은 사고와 직접적인 인과관계가 확인된 손해로 한정합니다.

- 차량 수리비 또는 전손 시 사고 직전 차량가액
- 수리 기간 중 합리적인 대차료 또는 대체교통비
- 사고로 직접 발생한 견인비와 보관비
- 기존 손상, 미관 개선, 성능 향상 목적의 교체 비용은 제외

대물배상 지급보험금

$$\text{지급액} = \min(\text{상대방 인정손해액} \times F_A, \text{대물배상 한도})$$

- F_A 는 피보험차량의 확정 과실비율입니다.
- 상대방 손해에 포함된 대차료·견인비도 각 항목별 인정 기준을 적용합니다.

제 7 조 (대차료 및 대체교통비)

상대방 차량이 사고로 운행할 수 없는 기간에 한하여 아래 기준 중 실제 증빙금액과 한도액 중 작은 금액을 인정합니다.

차량 구분	1 일 한도	최대 인정기간	비고
경형·소형	70,000 원	10 일	실제 대차계약서 또는 교통비 증빙
중형·대형	90,000 원	10 일	동급 차량 기준
전기차	120,000 원	10 일	충전·특수대차 비용 포함 한도

제 8 조 (보상한도 초과)

계산된 금액이 사고당 대물배상 한도를 초과하면 회사는 한도까지만 지급하며, 초과액은 피보험자가 부담할 수 있습니다.

Own Vehicle Damage

제 3 장 자기차량손해 및 자기부담금

제 9 조 (보상하는 손해)

피보험자동차가 충돌, 접촉, 전복 또는 추락로 직접 손상된 경우, 회사는 차량가액 한도 내에서 인정손해액을 보상합니다.

자기차량손해 계산 절차

$$\begin{aligned}\text{기초손해액} &= \min(D_A, V_A) \\ \text{회수 가능액} &= \text{기초손해액} \times F_B \\ \text{공제 전 보상액} &= \text{기초손해액} - \text{회수 가능액}\end{aligned}$$

- D_A는 피보험차량 인정손해액, V_A는 차량가액입니다.
- F_B는 상대방의 확정 과실비율입니다.

제 10 조 (자기부담금)

자기부담금은 공제 전 보상액의 20%로 하되, 최소 20 만원, 최대 50 만원으로 합니다.

자기부담금 및 최종 지급액

$$\begin{aligned}\text{자기부담금} &= \min(\max(\text{공제 전 보상액} \times 20\%, 200,000 \text{ 원}), 500,000 \text{ 원}) \\ \text{최종 지급액} &= \max(\text{공제 전 보상액} - \text{자기부담금}, 0 \text{ 원})\end{aligned}$$

- 자기부담금보다 공제 전 보상액이 작으면 지급액은 0 원입니다.
- 상대방 회수 가능액의 실제 정산 시점은 보험사 간 구상 절차에 따라 달라질 수 있습니다.

제 11 조 (전손 처리)

수리비가 차량가액 이상이거나 안전성 확보가 어렵다고 판단되는 경우 전손으로 처리할 수 있습니다. 전손 지급액은 차량가액에서 회수 가능액과 자기부담금을 공제한 금액을 한도로 합니다.

제 12 조 (보상하지 않는 손해)

다음 손해는 자기차량손해에서 보상하지 않습니다.

- 고의로 발생시킨 손해
- 사고와 무관한 노후, 부식, 기계적 고장 또는 자연 마모
- 타이어 또는 휠만의 단독 손상으로 충돌 사실이 확인되지 않는 경우
- 수리 전 회사의 확인 없이 임의로 성능 개선 또는 튜닝한 비용

Special Conditions

제 4 장 감액·면책·증빙 및 지급 절차

제 13 조 (음주·무면허 등 중대 위반)

음주 또는 무면허 운전이 확인된 경우에도 피해자 보호를 위한 대물배상 처리는 관련 법령과 계약에 따라 별도로 검토합니다. 다만, 이 실습용 자기차량손해 특별약관에서는 피보험자의 음주 또는 무면허 운전 중 발생한 자기차량손해를 보상하지 않습니다.

실습용 가정

제 13 조는 실제 보험사 약관을 재현한 것이 아니라, Agent 가 면책 조건을 판별하는 기능을 시험하기 위한 가상 규칙입니다.

제 14 조 (사실관계가 불명확한 경우)

신호 상태, 사고 당사자, 충돌 위치 또는 담보 가입 여부가 불명확한 경우 회사는 추가 자료를 요청하고 지급보험금 확정을 보류할 수 있습니다.

제 15 조 (필수 제출자료)

보험금 산정을 위해 다음 자료를 요구할 수 있습니다.

- 교통사고 사실확인원 또는 사고접수 정보
- 블랙박스·CCTV 등 사고 영상
- 수리견적서, 정비명세서 및 차량가액 자료
- 대차계약서·교통비·견인비 영수증
- 운전면허, 음주측정 결과 등 위반 여부 확인자료
- 과실비율 합의서, 분쟁조정 결과 또는 판결문

제 16 조 (지급보험금의 반올림)

각 담보별 계산 결과는 원 단위에서 버림하고, 최종 합계는 1,000 원 단위로 절사합니다. 단, 실제 시스템 구현에서는 원 단위 계산값도 함께 보존해야 합니다.

제 17 조 (지급보험금의 확정)

AI 또는 자동화 시스템이 산출한 금액은 잠정값이며, 담당자가 담보 가입 상태·면책 조건·증빙·중복 지급 여부를 검토한 후 확정합니다.

D. 지급 보류 조건

보류 사유	판단 기준	필요 조치
과실비율 미확정	A+B 합계가 100 이 아니거나 범위가 충돌	추가 조사·합의·조정 결과 확인
담보 미확인	보험증권 또는 특약 가입 여부 누락	계약 조회
손해액 미확정	견적·차량가액·영수증 부족	보완 자료 요청
인용 근거 불일치	판례·법률·약관 출처 검증 실패	계산 중단 및 담당자 확인

Payment Examples

별표 1 - 과실비율과 약관을 결합한 지급보험금 예시

예시 계산의 성격

아래 사례는 산식 검증을 위한 가상 예시입니다. 실제 사고의 과실비율이나 보험금 지급 결과를 의미하지 않습니다.

EX-01. 일반 대물 + 자기차량손해

과실비율	피보험차량 A 70% : 상대차량 B 30%	
상대차량 손해	수리비 5,000,000 원 / 중형차 대차 5 일 450,000 원	
피보험차량 손해	수리비 3,000,000 원 / 차량가액 20,000,000 원	
계산 항목	산식	지급액
대물 수리비	$5,000,000 \times 70\%$	3,500,000 원
상대 대차료	$450,000 \times 70\%$	315,000 원
자차 기초손해액	$\min(3,000,000, 20,000,000)$	3,000,000 원
상대 회수 가능액	$3,000,000 \times 30\%$	900,000 원
공제 전 자차 보상액	$3,000,000 - 900,000$	2,100,000 원
자기부담금	$2,100,000 \times 20\%$	420,000 원
자차 최종 지급액	$2,100,000 - 420,000$	1,680,000 원

총 잠정 지급액: **5,495,000 원** (대물 3,815,000 원 + 자기차량손해 1,680,000 원)

EX-02. 면책 조건이 적용되는 경우

과실비율	피보험차량 A 60% : 상대차량 B 40%
피보험자 상태	혈중알코올농도 0.05% 음주운전 확인
피보험차량 손해	수리비 4,000,000 원

대물배상은 피해자 보호와 관련 법령에 따라 별도 심사하되, 이 실습용 약관 제 13 조에 따라 자기차량손해 지급액은 0 원으로 처리합니다.

Range Calculation & Retrieval Index

별표 2 - 과실비율 범위 계산 및 조문 검색용 색인

EX-03. 과실비율이 범위로 제시된 경우

과실비율 범위	피보험차량 A 60~70% : 상대차량 B 30~40%	
상대차량 인정손해	8,000,000 원	
피보험차량 인정손해	4,000,000 원 / 차량가액 22,000,000 원	
항목	최소 지급 기준	최대 지급 기준
대물배상	$8,000,000 \times 60\% = 4,800,000$ 원	$8,000,000 \times 70\% = 5,600,000$ 원
자차 회수 가능액	$4,000,000 \times 40\% = 1,600,000$ 원	$4,000,000 \times 30\% = 1,200,000$ 원
공제 전 자차	2,400,000 원	2,800,000 원
자기부담금	480,000 원	500,000 원(상한)
자차 지급액	1,920,000 원	2,300,000 원
총 지급 범위	6,720,000 원	7,900,000 원
범위 출력 원칙 과실비율이 확정되지 않은 경우 단일 지급액을 제시하지 않고 최소·최대 범위를 출력합니다. 최종 확정 전에는 “잠정 산정” 상태를 표시합니다.		

INDEX. 조문·산식 검색 키워드

검색 목적	권장 키워드	관련 조문
과실비율 적용	확정 과실비율, 합계 100, 범위	제 3 조, 제 4 조
대물배상 계산	상대방 손해, 대물 한도, 대차료	제 5 조~제 8 조
자기차량손해 계산	차량가액, 회수 가능액, 자기부담금	제 9 조~제 12 조
면책 판단	음주, 무면허, 고의, 기계적 고장	제 12 조, 제 13 조
지급 보류	증빙 부족, 담보 미확인, 과실 미확정	제 14 조~제 17 조
최종 확인 본 가상 약관을 활용한 답변에는 ① 적용 판례, ② 적용 법률, ③ 적용 약관 조문, ④ 과실비율, ⑤ 손해액 입력값, ⑥ 산식, ⑦ 잠정 지급금액, ⑧ 판단 보류 또는 담당자 검토 필요 여부가 함께 표시되어야 합니다.		